

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 437/2530 พนักงานอัยการ จังหวัด ฝาง
นาย สัจด์ นันทพันธ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 78

ป.วิ.อ. มาตรา 176

พ.ร.บ.ระงับการนับเวลาราชการทวิคูณในระหว่างเวลา ประกาศใช้กฎอัยการศึกของ
คณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 มาตรา

ประกาศใช้กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ พ.ศ.2522 มาตรา 66

คดีมีข้อหาจำหน่ายเฮโรอีนซึ่งกฎหมายกำหนดโทษตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
นั้น แม้จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลก็ยังคงฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจำเลย
ได้กระทำความผิดจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 176 ดังนั้นเมื่อจำเลยให้การปฏิเสธจึงเป็นหน้าที่
ของโจทก์ที่ต้องหาพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลจนเป็นที่เชื่อ ว่าจำเลยได้กระทำความผิด
จริงการที่ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์ประกอบคำรับสารภาพชั้นสอบสวน
จนแน่ใจว่าจำเลยกระทำความผิดจริงเช่นนี้ คำรับสารภาพของจำเลยดังกล่าวจึงเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาของศาล เป็นเหตุบรรเทาโทษ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามกับพวกร่วมกันมีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ไว้ในความ
ครอบครองเพื่อจำหน่าย และได้จำหน่ายเฮโรอีนดังกล่าวแก่ผู้มีชื่อ ขอให้ลงโทษ

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7, 15, 66 และ 102 ระบุ
เฮโรอีนของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีน ลงโทษประหาร
ชีวิต ระบุเฮโรอีนของกลาง ข้อหาอื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นลดโทษให้จำเลยทั้งสามคนละหนึ่งในสามตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุกจำเลยทั้งสามไว้ตลอดชีวิตนอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาว่า ชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ แต่ในชั้นพิจารณา
ของศาลจำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ โจทก์จึงต้องแสวงหาพยานหลักฐานมาแสดงต่อ
ศาลจนศาลพิสูจน์ทราบความผิด ดังนั้นคำรับสารภาพชั้นสอบสวนจึงไม่เป็นประโยชน์
แก่การพิจารณาและไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสอง ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือ
ประหารชีวิต แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพในชั้นศาล ศาลก็ยังต้องฟังพยานโจทก์
จนกว่าจะพอใจว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 176 แต่เมื่อจำเลยให้การปฏิเสธ ก็เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องหา
พยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลจนเป็นที่เชื่อว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริง และในการ
พิจารณาคดีนี้ศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานต่าง ๆ ของโจทก์ประกอบกับคำรับ
สารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสาม จนเป็นที่แน่ใจว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริง คำ
รับสารภาพของจำเลยจึงเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาล ซึ่งเป็นเหตุบรรเทา

โทษตามกฎหมายแม้จะเป็นคดีเกี่ยวกับเฮโรอีนซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรง
จำเลยทั้งสามก็ยังคงสมควรได้รับประโยชน์จากเหตุบรรเทาโทษนั้น"

พิพากษายืน.

(สุชาติ จีวะชาติ-เสรี แสงศิลป์-อำนวยการ แปลงวิทยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>